崇左市江州区濑湍镇水泥砖厂 “4•20”事故调查报告

2020-08-04 09:20 来源：崇左市人民政府网站

2020年4月20日16时许，江州区濑湍镇陆某雄水泥砖厂发生一起事故，造成1名儿童死亡。根据《安全生产
和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的规定，崇左市人民政府成立由市应急管理局、
局、总工会、中泰崇左产业园管委会和江州区人民政府组成的事故调查组，并邀请市监察委开展事故调查工作。
调查组通过科学严谨、依法依规、实事求是、周密细致的现场勘察、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经
原因和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和事故防范措
议。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故单位情况

陆某雄水泥砖厂位于江州区濑湍镇山角屯濑湍财政所后面约30米处，负责人系陆某雄，雇用闭某、赵某英等
砖厂工人，事故发生时，只有赵某英一名工人在厂内作业。该厂于2002年7月建成开始营业，主要生产和销售水
砖，未办理工商营业执照登记，也未办理用地、建设方面行政审批许可，属于非法生产经营单位。

（二）事故涉及主要人员基本情况

陆某雄，男，50岁，系事故砖厂负责人，身份证号：4521291970*********，籍所在地：崇左市江州区濑湍
***。

赵某英，女，48岁，系事故砖厂工人，身份证号：4521311972********，籍所在地：崇左市天等县上映乡
****，文化程度属于文盲或半文盲。

黄某明，男，4岁，系本事故中遇难儿童，身份证号码：4514022015****，户籍所在地：崇左市江州区濑湍
****。

黄某荣，男，35岁，系黄某明父亲，身份证号：4521291985*****，户籍所在地：崇左市江州区濑湍镇**

韦某光，女，33岁，系黄某明母亲，身份证号：4521291987*******，户籍所在地：崇左市江州区濑湍镇

（三）事故现场勘察情况

事故现场位于江州区濑湍镇山角屯濑湍财政所后面约30米处的陆某雄水泥砖厂内，距离黄某明的家约30米厂东西方向距离长约55米，南北方向距离（铁路至陇隍方向村路）约35米。砖厂内设有水泥砖制作生产线，主生产流程为首先把石砂料堆的石砂通过输送带运送到搅拌机，加入水泥搅拌，然后再通过输送带运送到制砖机制成水泥砖，事故发生在石砂料堆与输送带之间的生产环节上。生产水泥砖的石砂料堆紧靠村路一侧呈开放式料堆比地面高1.9米，石砂料堆与输送带之间垂直距离2.4米，进料口为宽度0.18米、长度0.45米、高度0.08米的体。工人操作地点在进料口下方与输送带连接的搅拌机周边，与石砂料堆之间隔有一面水泥砖墙，在工人操作地石砂料堆的人互相之间看不到对方情况。输送带被人为割断（经调查是群众抢救黄某明时割断的），断口处无加搅拌机箱内有新搅拌过的半箱砂浆，事故现场无防止人员进入等安全设施及警示标识。

二、事故经过及应急处置情况

2020年4月20日15时50分左右，陆某雄水泥砖厂附近的黄某荣家的儿子黄某明（4岁）和女儿黄某萱（6岁及邻居小女孩卢某娜（7岁，其父卢某）在无家长陪同下到陆某雄水泥砖厂内石砂料堆上玩耍。

16时许，正在工房生产水泥砖的工人赵某英发现运送石砂的输送带不进料了（正常情况下只要进料口不堵送带运行，上方的石砂料堆在自身重力作用下滑落入进料口，石砂料堆进料处持续失稳坍塌从而形成塌陷坑）水泥砖墙挡住视线看不到外面石砂料堆的情况，她便打下电路闸刀停止作业，走到堆放石砂的料场查看。赵某英黄某萱和卢某娜在靠近路边石粉堆上玩耍，便问她们是否弟弟也在这里玩以及弟弟去向等情况，意识到黄某明有到石砂料堆玩耍随石砂一起滑落入进料口了，就跑到石砂进料口下方查看，发现进料口卡住一名儿童的胯骨位置子朝下，只露出腿和脚。赵某英立即找到黄某明的家，把情况告诉黄某明的母亲，并让其找人过来施救，同时电告砖厂负责人陆某雄。陆某雄立即赶往事故发生现场，也找来多人进行施救。黄某明的母亲韦某光也在施救过程打了丈夫黄某荣电话及120、110、119等救援电话。黄某荣2分钟后来到现场加入救援，接着他又先后到濑湍镇所、濑湍镇卫生院报警及求救，之后他和卫生院医护人员赶到现场救援。黄某明被石砂埋压在进料口处，头部-料口上方，肩膀以下露在进料口下方，由于在进料口下方救不出人，现场群众全力挖开埋压在黄某明身上的石砂某明头部已经露出来了，但此时已不省人事。这时黄某明周边的石砂料堆突然失稳坍塌，黄某明再次被埋压。黄等部分救援人员又跑到石砂进料口下方出料口处实施救援，但始终无果。黄某荣和医务人员用手去触摸黄某明身感觉黄某明已无心跳，手脚冰凉。17时18分，市消防救援支队石景林路特勤站的救援人员赶到现场并迅速展开援。17时50分许，消防指战员从进料口上方救出黄某明。经参与现场救援的市人民医院医生检查确认，黄某明死亡，市人民医院出具的《出诊记录单》和《死亡医学证明书》记录死亡原因为创伤性窒息和全身挤压伤。

18时许，市应急管理局中泰产业园分局、市公安局江州分局和江州区应急管理局有关人员先后到达事故现场处置工作。濑湍镇政府派出工作人员做死者家属的安抚工作，19时许，黄某明尸体由其父母进行了安葬。

三、事故造成人员伤亡及直接经济损失

事故造成黄某明一人死亡。参照相关事故赔偿标准，据不完全统计，直接经济损失约70万元。目前，砖厂
和死者家属就双方承担责任比例和赔偿金额存在较大分歧，未达成赔偿协议。

四、事故原因和事故性质认定

（一）事故直接原因

黄某明在无家长监护的情况下，进入正在生产作业的砖厂，爬上制砖生产线输送带进料口的石砂料堆玩耍
入进料口，身体被石砂混合料埋压窒息致死，这是事故发生的直接原因。

（二）事故间接原因

1、事发砖厂非法生产经营，安全管理缺失，不具备安全生产条件。该砖厂未取得用地批文、建设规划许可
商营业执照，非法占用铁路防护林地块进行生产经营活动。砖厂负责人陆某雄不依法履行安全生产责任，未建立
全砖厂安全生产责任制，未制定各项规章制度和操作规程，未配备专职或兼职安全员，未开展相关安全生产隐患
工作，未开展工人安全培训教育工作，砖厂开放式且没有设置相应的安全防护措施和警示标识，工人在不可控制
生产的环境下工作，以致砖厂存在重大安全隐患。

2、属地安全生产监管存在漏洞，濑湍镇人民政府未依法对陆某雄水泥砖厂开展“打非治违”和安全生产检
作，致使该砖厂在不具备安全生产条件下却能够长期非法生产经营，为事故的发生埋下安全隐患。

3、黄某荣、韦某光作为黄某明的监护人，安全意识淡薄，未尽到监护人的监护责任，致使黄某明进入存在
性的生产场所玩耍，导致了事故的发生。监护人的监护责任属于民事责任范畴，不在生产安全事故责任之列，由
引发的赔偿等民事责任应通过协商、调解或民事诉讼解决。

（三）事故性质

经调查认定：该起事故是由于非法生产经营、不具备安全生产条件而导致的生产安全责任事故。

五、对事故责任单位、人员的处理建议

（一）陆某雄，作为砖厂负责人，法律观念淡薄，非法生产经营，未取得用地批文、建设规划许可和工商营
照，从2002年7月开始非法占用铁路防护林地块进行生产经营活动，砖厂不具备安全生产条件。未依法履行安全
工作职责，未建立、健全砖厂安全生产责任制，未组织制定各项规章制度和操作规程，未配备专职或兼职安全员
组织开展工人安全培训教育工作。特别是未开展相关安全生产隐患排查工作，没有意识到砖厂开放式且未设置相
安全防护措施和警示标识、工人在操作地点无法观察控制周边安全情况等这些事故隐患和不安全因素。其行为严
反了《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国城乡规划法》、《无证无照经营查处办法》（国务院令
684号）等相关法律法规，导致了事故的发生，对事故发生负有主要责任。且在事故发生后，没有依法履行责任
与受害者家属协商赔偿事宜及处理善后工作，取得家属谅解，性质恶劣，其行为涉嫌犯罪，建议移交公安机关处

（二）陆某雄水泥砖厂，未取得用地批文、建设规划许可和工商营业执照，从2002年7月开始非法占用铁路
林地块进行生产经营活动，不具备安全生产条件，安全管理缺失。按照属地管理原则，建议由中泰崇左产业园管

负责组织对陆某雄水泥砖厂非法生产经营单位进行处理，依照法律法规予以取缔关闭，并查处和拆除在非法占用上的建筑物和其他设施，恢复土地原状。

（三）濑湍镇人民政府，虽然对辖区生产经营单位进行了“打非治违”和安全生产检查工作，但是工作不全不细致，未依法对陆某雄水泥砖厂开展“打非治违”和安全生产检查工作，致使该砖厂不具备安全生产条件却比在，辖区存在安全隐患。建议濑湍镇人民政府向中泰崇左产业园管委会作出书面检讨，同时由中泰崇左产业园管对其进行约谈。

六、防范措施及建议

1、事故有关单位和人员要针对事故暴露的问题，认真反思，深刻吸取事故教训，特别是生产经营单位要严守安全生产法律法规，强化各项安全防范措施，筑牢安全基础，严防事故发生。

2、濑湍镇人民政府要按照属地管理原则，认真履行法律法规规定的安全生产职责，要加大开展安全生产法法规和安全知识的宣传教育力度，提高广大群众安全防范意识；依法实施对生产经营单位的安全生产日常监管完善“打非治违”工作机制，坚决打击各类非法违法行为。

3、各行业主管部门要认真吸取该起事故教训，举一反三，按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、产经营单位必须管安全”原则，各负其责，密切协作，形成“横向到边、纵向到底、条块结合、齐抓共管”安全监管责任体系，彻底排查治理各类安全隐患，要严格履行安全监管、风险防控职责，着力消除监管盲区，切实提府安全监管工作效能和水平。

政府网站找错
网站地图 联系我们
主办：崇左市江州区人民政府办公室 承办：崇左市江州区信息化工作中心
桂公网安备 45140202000128号 桂ICP备12004173号-1 网站标识码：4514020002
微信江州区公众号